

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2530/2536

พนักงานอัยการจังหวัดกระบี่
จำลอง ตำรวจจรพล ศรีสุเทพ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 86

ป.วิ.อ. มาตรา 192

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นตำรวจ แต่ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยเป็นแต่เพียงผู้
สนับสนุน ศาลจึงโทษจำเลยฐานเป็นผู้สนับสนุนได้ กรณีมิใช่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏใน
การพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้อง ตามป.วิ.อ. มาตรา 192

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นตำรวจ แต่ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยเป็นแต่เพียงผู้
สนับสนุน ศาลจึงโทษจำเลยฐานเป็นผู้สนับสนุนได้ กรณีมิใช่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏใน
การพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้อง ตามป.วิ.อ. มาตรา 192

(พิมล สมานิตย์-สกล เหมือนพะวงศ์-อัมพร ทองประยูร)

ศาลจังหวัดกระบี่ - นายธนิต รัตนผล

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายสุนพ กิริติยุดิ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ